

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 809/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว ชีเนีย เทา ชุค แพน กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา 65

จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเฮลิคอปเตอร์อื่นจำนวนเดียว กันออกนอกประเทศแต่ แบ่งแยก
หน้าที่กันชักชวน โดย จำเลยที่ 1 ชุคช่อน ติดตัว ไป 3 ก่อนจำเลยที่ 2 ชุคช่อน
ติดตัว ไป 9 ก่อน จำเลยทั้งสองนั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ
เพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดย เครื่องบินลำเดียวกัน และถูก จับในเวลาไล่เลี่ยกัน
ขณะอยู่ห่างกัน 40 เมตร ดังนี้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการร่วมกันกระทำ
ผิดในกรรมเดียวกัน เมื่อจำเลยที่ 2 เคยถูก โจทก์ฟ้องและมีคำพิพากษาถึงที่สุดใน
กรรมนี้ไปแล้ว โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2 อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ศาลขอรับที่จะยกฟ้องโจทก์เฉพาะตัว
จำเลยที่ 2.

จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเฮโรइनจำนวนเดียว กันออกนอกประเทศแต่ แบ่งแยก
หน้าที่กันซุกซ่อน โดย จำเลยที่ 1 ซุกซ่อน ติดตัว ไป 3 ก้อนจำเลยที่ 2 ซุกซ่อน
ติดตัว ไป 9 ก้อน จำเลยทั้งสองนั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ
เพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดย เครื่องบินลำเดียวกัน และถูก จับในเวลาไล่เลี่ยกัน
ขณะอยู่ห่างกัน 40 เมตร ดังนี้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการร่วมกันกระทำ
ผิดในกรรมเดียวกัน เมื่อจำเลยที่ 2 เคยถูก โจทก์ฟ้องและมีคำพิพากษาถึงที่สุดใน
กรรมนี้ไปแล้ว โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(4) ศาลชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เฉพาะตัว
จำเลยที่ 2.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ